

1500223-38.2022.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159764/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25521447 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2159764 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY JARDIM DA SILVA

Réu Preso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA - MANDADO

Processo Digital nº:

1500223-38.2022.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159764/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25521447 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2159764 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY JARDIM DA SILVA

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

Trata-se a presente Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de KELLY JARDIM DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, pela suposta prática do crime disposto artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta, no dia 12 de junho de 2022, por volta das 09h25min, na Penitenciária de Irapuru/SP, localizada na Estrada Municipal Iru, número 125, Km 35, Zona Rural, Irapuru/SP, Comarca de Pacaembu/SP, a acusada trazia

consigo, para fins de tráfico, as substâncias entorpecente tetrahydrocannabinol (THC) conhecida como "maconha", bem como "cocaína", em quantidade de 23,58g (vinte e três gramas e cinquenta decigramas) e 142,98g (cento e quarenta e duas gramas e noventa e oito decigramas).

De acordo com a peça acusatória, a ré em visita de seu companheiro Lucas Moreira Teixeira, trazia no interior de sua região genital as substâncias "maconha" e cocaína, sendo encontrados por agentes de segurança penitenciária durante a revista corporal via scanner.

Notificada (fls. 131), a ré ofereceu defesa preliminar às fls. 124/126.

A denúncia foi recebida no dia 27/07/2022 (fls. 132/134).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré (fls. 213/218).

As partes apresentaram alegações finais. Na oportunidade, o Ministério Público postulou pela procedência dos pedidos formulados na denúncia (fls. 214/218). A defesa, por sua vez, requer a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, adianto que a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 25/26, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29, pelos laudos periciais de exame definitivo de substância entorpecente de fls. 76/78 e 79/81 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, é evidente.

A ré, em juízo, confessou os fatos. Declarou que estava indo visitar Lucas e que, na rodoviária da Barra Funda, uma moça a parou e perguntou se ela estava indo visitar Irapuru. Disse que a moça perguntou se ela podia levar droga para ela, oferecendo R\$1000,00. Afirmou que acabou aceitando e acabou fazendo, mas que admite seu erro. Falou que passou pela revista, passou pelo scanner e mostrou, e que mandaram ela parar e a levaram para o hospital. Respondeu que foi a segunda vez que foi visitar Lucas e que este não sabia, pois a moça falou para ela deixar a droga dentro do banheiro antes de visitá-lo. Relatou que teve dificuldade de tirar a droga, e que tiveram que colocar uma barra de ferro dentro dela para fazer a retirada.

A versão da acusada encontra amparo nas provas produzidas.

A testemunha Lucila Pongelupe Manezes, em juízo, disse que a ré trabalha como manicure e que não há conduta que a desabone. Não narrou nada sobre os fatos.

Já a testemunha Patrícia de Souza Baptista, agente penitenciária disse, em juízo, que a ré veio visitar, passou no scanner, e, como a imagem era suspeita, foi encaminhada para a Santa Casa, sendo realizado exame Raio-X, e constatado que havia cocaína e maconha. Afirmou que, com a ajuda da médica, a ré retirou os invólucros. Respondeu que era a segunda visita da acusada. Disse que a médica auxiliou na retirada, pois a ré não conseguiu tirar sozinha.

Por sua vez, a testemunha Cristina Signorini de Lima, agente penitenciária, disse, em juízo, que a ré foi à Unidade visitar o companheiro e, ao passar pelo scanner, detectaram que havia algo estranho na região do quadril, mas que a ré disse que não estava trazendo nada. Falou que a ré foi encaminhada à Santa Casa, e lá, pelo Raio-X, foi constatado o entorpecente. Disse que a ré falou que era "pó". Respondeu que a acusada fez de duas ou três visitas e que houve dificuldade para retirar o entorpecente.

E, saliento, "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado

em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, a acusada foi surpreendida com 23,58g (vinte e três gramas e cinquenta decigramas) de "maconha" e 142,98g (cento e quarenta e duas gramas e noventa e oito decigramas) de "cocaína", tentando adentrar unidade prisional. A condenação da ré por tráfico é, pois, medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há antecedentes a serem considerados. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Assim, fica a pena em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, no entanto, a pena já está no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, verifico que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/6, a totalizar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, assim como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Incide ao caso, ademais, a causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa.

Como se vê, o dispositivo em análise visa a redução da punição ao "traficante de primeira viagem".

Ensina Guilherme de Souza Nucci:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda (Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 263).

No caso, a denunciada é primária e não possui antecedente. Outrossim, das provas constantes nos autos não é possível concluir que ela se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserida em organização criminosa.

Assim, reduzo sua pena em 1/4, o que totaliza 4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Ressalto, por relevante, que o fato de ter sido aplicada a causa de aumento referente ao ingresso de droga em estabelecimento prisional não afasta, por si só, a aplicação da redutora.

Nesse sentido: "4. Não há previsão legal para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando presentes causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de Drogas, ainda mais quando cumpridos os requisitos legais para a incidência da minorante (primariedade, bons antecedentes, não exercer atividade criminosa e nem participar de organização criminosa)". (HC 351.362/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016).

Contudo, a redução deu-se nesse percentual, inferior ao máximo permitido, em razão das circunstâncias em concreto do delito; vê-se que a acusada fora surpreendida com significativa quantidade de droga não apenas nas imediações da unidade, mas efetivamente tentando adentrar na penitenciária. Tal conduta, além de demonstrar desprezo pelas instituições estatais, contribui para o tráfico e consumo de entorpecentes nos presídios, o que, ainda que indiretamente, fortalece o crime

organizado.

Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 4 (quatro) anos, 4(quatro) meses e 15 (quinze) dias, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. Tendo em conta a pena aplicada, entendo inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito, assim como a suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO a ré KELLY JARDIM DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

No mais, inalteradas as circunstâncias que determinaram a prisão, mantenho-a conforme decretada.

A detração da pena prevista no art. 387, §2º do CPP e a progressão deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes da acusada e nas informações carcerárias da condenada, após a realização dos devidos cálculos.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n.11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação o acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Servirá a presente sentença, por cópia digitada, como mandado de intimação.

P.R.I.C.

Pacaembu, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA